

N á j o m n á zmluva

*uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Obč. zák.
a podľa § 21 nasl. zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve*

Čl. 1

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

so sídlom:

v zast.:

IČO:

DIČ:

bank. spojenie:

č.účtu:

variabilný symbol:

MESTO ILAVA

Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Ing. Viktor Wiedermann, primátor

00 317 331

2020610911

VÚB, expositúra Ilava

IBAN SK72 0200 0000 0030 0022 7372

88784

(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca:**Mária Tomanová**

dátum nar.:

číslo OP:

(ďalej len „nájomca“)

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je nájom hrobového miesta pre zomrelého:

meno a priezvisko: Viliam Toman

dátum pohrebu:

dátum úmrtia:

hĺbka pochovania:

2.2 Hrobové miesto sa nachádza na cintoríne v Ilave: **č. 78, sekcia 4**
druh hrobového miesta: **urna**

Čl. 3

Účel nájmu

Účelom nájmu je prenechanie hrobového miesta špecifikovaného v čl. 2 bod 2 tejto zmluvy a uloženie ľudských pozostatkov, resp. ostatkov do hrobového miesta.

Čl. 4

Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. 5

Nájomné

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného, ktorá je 1,80 EUR za 1 rok užívania. Výška nájomného je stanovená podľa prílohy platného „Cenníka pohrebných služieb“ všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2025 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území mesta Ilava zo dňa 09.12.2025 /ďalej len „prevádzkový poriadok“/.
- 5.2 Nájomné je dohodnuté vo výške 18,- EUR na 10 rokov užívania hrobového miesta. Nájomné za hrobové miesto je uhradené **od 02.01.2026 do 01.01.2036**. Prenajímateľ ďalšie nájomné fakturuje nájomcovi podľa aktuálneho cenníka pohrebných služieb, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku.
- 5.3 Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu nájmu v prípade zmeny všeobecne záväzného nariadenia prevádzkového poriadku. Platný cenník je prenajímateľ povinný doručiť nájomcovi spolu s upozornením na platbu za hrobové miesto.

Čl. 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Prenajímateľ je povinný:

- 6.1.1 počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu
- 6.1.2 zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska
- 6.1.3 písomne informovať nájomcu o pripravovaných alebo už uskutočnených zásahoch na pohrebnom mieste
- 6.1.4 zachovať platnosť zmluvy až do doby uplynutia tlecej doby na pohrebisku

6.2. Nájomca je povinný:

- 6.2.1 dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta
- 6.2.2 zaplatiť nájomné za dohodnutú dobu
- 6.2.3 písomne oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest
- 6.2.4 užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
- 6.2.5 udržiavať poriadok na pohrebisku

- 6.3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Čl. 7 Skončenie nájmu

- 7.1 Nájomný vzťah sa môže skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b) písomnou výpoveďou
- 7.2 Prenajímateľ nájmnú zmluvu vypovie, ak:
- a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
 - b) sa pohrebisko zruší,
 - c) nájomca ani po upozornení nezaplatil svoje nájomné za užívanie hrobového miesta.
- 7.3 Ak prenájomateľ vypovie nájmnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 7.2 písm. a) a b), musí zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto
- 7.4 Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej **3 mesiace** pred dňom,
- a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
 - b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
- 7.5 Ak prenájomateľ vypovie zmluvu v zmysle bodu 7.2 písm. c), výpovedná lehota uplynie do **jedného roka** odo dňa doručenia výpovede. Nájomca najneskôr do tejto lehoty odstráni z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá obci. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli len na písomných zmenách tejto zmluvy formou dodatku.
- 8.2 Zmluva v neupravených otázkach sa riadi príslušnými právnymi predpismi SR.
- 8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 8.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju podpisujú.
- 8.5 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov. V prípade zániku prenájomateľa bez právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na mesto Ilava.
- 8.6 Zmluva je vyhotovená v 2. rovnopisoch, z ktorých prenájomateľ dostane jedno vyhotovenie a nájomca dostane jedno vyhotovenie.

Ilave	Ilave
V	V
02.01.2026	02.01.2026
Dátum:	
.....	
prenajímateľ	nájomca